

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 201/2530

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัดฯ

โจทก์

นายอภิชัย สุวิวัฒนชัยกุล

จำเลย

นายอภิชัย สุวิวัฒนชัยกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 112,198.35บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.6 ต่อปี ในต้นเงิน 74,920.76 บาทนับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 114,113)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 105,106)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาวางศาล ให้เป็นที่พอใจและ

ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปีมาวางศาล ให้เป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก
คำร้อง

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>